



PENETAPAN

Nomor: 2600/Pdt.P/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

TJOA BIAUW DIM, HALIM, Tempat / Tanggal Lahir: Medan, 12 September 1944, Umur: 81 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Buddha, Warga Negara :Indonesia,Alamat: Dharmahusada Indah Selatan 1 D 59/19, RT. 003, RW., 009, Kel. Mulyorejo, Kec. Mulyorejo, Surabaya, Status Perkawinan: Kawin, Dalam hal ini diwakili oleh Luky Permana Putra, S.H., M.Kn., Asa Prayoga Jiwangga, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di “LUKY PERMANA PUTRA & PARTNERS” beralamat di Jl. Nginden Intan Timur VIII E-3 Surabaya, Telp 082233759097 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Agustus 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Agustus 2026, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;
Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

2.TENTANG DUDUK PERKARANYA

(2.1) Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Agustus 2026 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 Agustus 2026 dalam Register Nomor 2600/Pdt.P/2026/PN Sby, mengajukan permohonan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 2600/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Persamaan Nama terhadap 1 (satu) orang yang sama berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Medan pada tanggal 12 September 1944 dan telah tercatat dalam *Uittreksel uit het register van geboorten voor de Chineezzen te Medan* (Kutipan Akta Kelahiran) No. 265/1948 tertanggal 15 Juni 1948 dengan nama **BIAU DIM**;
2. Bahwa Pemohon tercatat melepaskan kewarganegaraan asing untuk menjadi Warga Negara Indonesia berdasarkan Surat Tjataan Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok (Pormulir VI A) No. 251/1962/Dwi/P tertanggal 4 April 1970 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan dengan nama **TJOA BIAW DIM**;
3. Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan sah di Medan pada tanggal 7 Agustus 1970 sebagaimana tertera dalam Petikan/Kutipan Akta Perkawinan No. WNI/307/1970 tertanggal 11 Agustus 1970 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Medan dengan nama **TJOA, BIAW DIM**;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ganti Nama No. 1137/Gt.Nm./1973 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya tertanggal 12 November 1973, Pemohon mengajukan perubahan/penambahan nama keluarga dari nama semula TJOA BIAUW DIM menjadi HALIM (sehingga ditulis TJOA BIAUW DIM, HALIM);
5. Bahwa Pemohon terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia pada dokumen kependudukan resmi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3578101209440005 tertanggal 02 Agustus 2025 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dengan nama **TJOA BIAUW DIM, HALIM**;
6. Bahwa Pemohon tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) No. 3578100101087718 tertanggal 24 Juni 2025 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dengan nama **TJOA BIAUW DIM, HALIM**;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 2600/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon memiliki Dokumen Perjalanan/Paspor Republik Indonesia No. X3154348 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya tertanggal 19 Juli 2024 dengan nama **TJOA BIAW DIM**;
8. Bahwa terdapat perbedaan ejaan dan penulisan nama Pemohon pada dokumen-dokumen resmi tersebut di atas (yaitu BIAU DIM, TJOA BIAW DIM, dan TJOA BIAUW DIM, HALIM), yang mana perbedaan tersebut menimbulkan hambatan saat Pemohon hendak mengurus kelengkapan administrasi hukum maupun kependudukan;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan guna mempermudah pengurusan administrasi Pemohon, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar menetapkan bahwa nama-nama yang tertera pada dokumen-dokumen tersebut adalah merujuk pada 1 (satu) orang yang sama, yaitu Pemohon sendiri;
10. Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 52 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan dilaksanakan berdasarkan PENETAPAN PENGADILAN NEGERI TEMPAT PEMOHON dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
11. Bahwa Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya c.q. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa nama:
 - **BIAU DIM** (sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran No. 265/1948);
 - **TJOA BIAW DIM / TJOA, BIAW DIM** (sebagaimana tertera pada Surat Pelepasan Kewarganegaraan Pormulir VI A No. 251/1962/Dwi/P, Kutipan Akta Perkawinan No. I/307/1970, dan Paspor No. X3154348);

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 2600/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **TJOA BIAUW DIM, HALIM** (sebagaimana tertera pada Surat Keterangan Ganti Nama No. 1137/Gt.Nm./1973, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga);
Adalah **SATU ORANG YANG SAMA**, yaitu **TJOA BIAUW DIM, HALIM** (Pemohon).

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan atau persamaan nama berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya;
4. Memerintahkan kepada Pegawai/Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil Pemohon mengenai kesamaan nama Pemohon tersebut setelah diterimanya Salinan Penetapan ini;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir didampingi Kuasanya di persidangan, selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut;

(2.3) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 265/1948 tertanggal 15 Juni 1948 atas nama pemohon **BIAU DIM** lahir di Medan Tanggal 12 September 1944, diberi tanda **P – 1** ;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tjataan Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok (Pormulir VI A) No. 251/1962/Dwi/P atas nama Pemohon **TJOA BIAUW DIM**, diberi tanda **P – 2** ;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Petikan/Kutipan Akta Perkawinan No. WNI/307/1970 bahwa pemohon dengan nama **TJOA BIAU DIM** dengan ANG, A PIEK telah melangsungkan perkawinan sah di Medan pada tanggal 07 Agustus 1970, diberi tanda **P – 3** ;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 2600/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Nama No. 1137/Gt.Nm/1973 dari nama pemohon yang semula **TJOA BIAUW DIM** menjadi **TJOA BIAUW DIM, HALIM**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya tertanggal 12 November 1973, diberi tanda **P – 4** ;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu tanda Penduduk NIK. 3578101209440005 atas nama Pemohon **TJOA BIAUW DIM** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 02 Agustus 2025, diberi tanda **P – 5** ;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 3578100101087718 dengan nama Kepala Keluarga **DAVID TJENG** , dengan nama Pemohon **TJOA BIAUW DIM, HALIM** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 24 Juni 2025, diberi tanda **P – 6** ;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Dokumen Perjalanan/ Paspor Republik Indonesia No. X3154348 atas nama Pemohon **TJOA BIAUW DIM**, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya tertanggal 19 Juli 2024, di beri tanda **P – 8** ;

(2.4) Menimbang, bahwa bukti surat tersebut semuanya bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

(2.5) Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi;

1. Saksi **David Tjeng**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Menantu dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon beralamat di Dharmahusada Indah Selatan 1 D 59/19, RT. 003, RW., 009, Kel. Mulyorejo, Kec. Mulyorejo, Surabaya.
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Satu orang yang sama dengan alasan ada beberapa dokumen yang terdapat perbedaan penulisan nama;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 2600/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon Bernama Biau Dim, , dan nama Tjoa Adalah nama Marga, kemudian Halim Adalah nama Indonesia dari Pemohon.
 - Bahwa Saksi tidak tahu tempat tanggal lahir Pemohon;
 - Bahwa Orang tua pemohon Bernama Tjoa Kha Niu Alm dan Kho Swie Kiem dan istrinya Bernama Ang A Piek, Megahwati Halim ;
 - Bahwa tujuan pemohon bermohon untuk penetapan orang yang sama adalah untuk Pengurusan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) ;
 - Bahwa nama BIAU DIM maupun TJOA BIAW DIM / TJOA, BIAW DIM dan TJOA BIAUW DIM, HALIM adalah benar nama Pemohon ;
 - Terhadap keterangan saksi Pemohon menyatakan benar;
2. Saksi **Susanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah cucu dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon beralamat di Dharmahusada Indah Selatan 1 D 59/19, RT. 003, RW., 009, Kel. Mulyorejo, Kec. Mulyorejo, Surabaya.
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Satu orang yang sama dengan alasan ada beberapa dokumen yang terdapat perbedaan penulisan nama;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon Bernama Biau Dim, , dan nama Tjoa Adalah nama Marga, kemudian Halim Adalah nama Indonesia dari Pemohon.
 - Bahwa Saksi tidak tahu tempat tanggal lahir Pemohon;
 - Bahwa Orang tua pemohon Bernama Tjoa Kha Niu Alm dan Kho Swie Kiem dan istrinya Bernama Ang A Piek, Megahwati Halim ;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 2600/Pdt.P/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon bermohon untuk penetapan orang yang sama adalah untuk Pengurusan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) ;
- Bahwa nama BIAU DIM maupun TJOA BIAW DIM / TJOA, BIAW DIM dan TJOA BIAUW DIM, **HALIM** adalah benar nama Pemohon ;
- Terhadap keterangan saksi Pemohon menyatakan benar;

(2.6) Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

(2.7) Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan;

3.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

(3.2) Menimbang, bahwa Pemohon meminta pada Pengadilan Negeri untuk menyatakan bahwa **BIAU DIM** (sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran No. 265/1948), **TJOA BIAW DIM / TJOA, BIAW DIM** (sebagaimana tertera pada Surat Pelepasan Kewarganegaraan Pormulir VI A No. 251/1962/Dwi/P, Kutipan Akta Perkawinan No. I/307/1970, dan Paspor No. X3154348) dan **TJOA BIAUW DIM, HALIM** (sebagaimana tertera pada Surat Keterangan Ganti Nama No. 1137/Gt.Nm./1973, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga), adalah **SATU ORANG YANG SAMA**, yaitu **TJOA BIAUW DIM, HALIM** (Pemohon);

(3.3) Menimbang, bahwa tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau jurisdiction, akan tetapi disamping itu juga berwenang memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup voluntair, yang disebut perkara permohonan, namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh pertauran perundang-undangan;

(3.4) Menimbang, bahwa dalam pasal 13 KUHperdata menyatakan "...jika yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu", oleh karena menurut Pemohon dalam dalil permohonannya terdapat perbedaan nama

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 2600/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam beberapa dokumen, maka permohonan Pemohon yang menghendaki agar nama pemohon yang berbeda agar dapat dinyatakan satu orang yang sama, dapat diartikan bahwa telah terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon, yang dapat dijadikan alasan untuk menetapkan satu orang yang sama sehingga Permohonan Pemohon beralasan hukum.

(3.5) Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum Hakim memeriksa pokok perkara, maka Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa permohonan ini;

(3.6) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tjoa Biau Dim Halim dan bukti P-6 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga David Tjeng, menunjukkan bahwasanya Pemohon beralamat di Dharmahusada Indah Selatan 1 D 59/19, RT. 003, RW., 009, Kel. Mulyorejo, Kec. Mulyorejo, Surabaya, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon berdomosili di Kota Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan ini;

(3.7) Menimbang, bahwa oleh karena pada **petitum pertama**, yang pada pokoknya Pemohon meminta agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

(3.8) Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, yang pada pokoknya Pemohon meminta agar Pengadilan Menyatakan **BIAU DIM** (sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran No. 265/1948), **TJOA BIAW DIM / TJOA, BIAW DIM** (sebagaimana tertera pada Surat Pelepasan Kewarganegaraan Pormulir VI A No. 251/1962/Dwi/P, Kutipan Akta Perkawinan No. I/307/1970, dan Paspor No. X3154348) dan **TJOA BIAUW DIM, HALIM** (sebagaimana tertera pada Surat Keterangan Ganti Nama No. 1137/Gt.Nm./1973, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga), adalah **SATU ORANG YANG SAMA**, yaitu **TJOA BIAUW DIM, HALIM** (Pemohon), terhadap petitum kedua tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 265/1948 atas nama **BIAU DIM** (Vide Bukti P-1) , Surat

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 2600/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelepasan Kewarganegaraan Pormulir VI A No. 251/1962/Dwi/P (Vide Bukti P-2), Kutipan Akta Perkawinan No. I/307/1970 (Vide Bukti P-3), dan Paspor No. X3154348 (Vide Bukti p-7) ketiga bukti surat tersebut atas nama **TJOA BIAW DIM / TJOA, BIAW DIM dan TJOA BIAUW DIM, HALIM** Surat Keterangan Ganti Nama No. 1137/Gt.Nm./1973 (Vide Bukti P-4), Kartu Tanda Penduduk (Vide Bukti P-5) , dan Kartu Keluarga (Vide Bukti P-6), ketiga bukti surat tersebut atas nama **TJOA BIAUW DIM, HALIM**.

- Bahwa setelah Hakim memeriksa ketujuh alat bukti surat tersebut, yang merupakan Akta otentik, bahwa terdapat kesamaan dalam bukti surat, yakni tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yaitu Medan, tanggal 12 September 1944, anak dari Tjoa Moei (Ayah) dan Kho Swie Kiem (Ibu) serta didukung oleh keterangan dari 2 (dua) orang Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Biauww Dim, Tjoa Biauww Dim / Tjoa, Biauww Dim, Tjoa Biauww Dim, Halim, adalah satu orang yang sama, Tjoa Adalah nama marga, dan halim Adalah nama Indonesia Pemohon sebagaimana dengan Bukti P-4 berupa Surat Keterangan Ganti Nama, dengan demikian telah terbukti bahwa Biauww Dim, Tjoa Biauww Dim / Tjoa, Biauww Dim, Tjoa Biauww Dim, Halim, adalah satu orang yang sama. ;

(3.9) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon yang didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan relevan serta tidak bertentangan dengan Undang-undang, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan norma-norma dan kearifan lokal Pemohon yang hidup di masyarakat Indonesia, maka petitum kedua permohonan pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah maksud dan tujuan dari Pemohon sebagaimana dalam amar penetapan ini. dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum kedua dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

(3.10) Menimbang bahwa terhadap **petitum ketiga**, dan **petitum keempat** Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 2600/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini, Pemohon pada pokoknya meminta agar nama yang berbeda dinyatakan Satu Orang Yang Sama, untuk mempermudah pengurusan Administrasi Pemohon.
- Bahwa berdasarkan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap perubahan nama yang memerlukan penetapan pengadilan wajib dilaporkan paling lambat 30 hari setelah salinan penetapan diterima.
- Bahwa oleh karena yang diminta oleh Pemohon adalah penetapan satu orang yang sama, bukan perubahan nama, maka tindakan melaporkan dan Memerintahkan kepada Pegawai/Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil mengenai kesamaan nama Pemohon, tidak relevan atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian Hakim berpendapat **petitum ketiga dan keempat** tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan Ditolak;.

(3.11) Menimbang bahwa oleh karena terdapat petitum Pemohon ditolak, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan dikabulkan sebagian.

(3.12) Menimbang bahwa oleh karena dalam Permohonan hanya ada satu pihak yakni pihak Pemohon, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

(3.13) Mengingat pasal 13 KUHPdata, Pasal 52 Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan sumber hukum lainnya yang berkaitan ;

4.MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa nama:
 - **BIAU DIM** (sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran No. 265/1948);
 - **TJOA BIAW DIM / TJOA, BIAW DIM** (sebagaimana tertera pada Surat Pelepasan Kewarganegaraan Pormulir VI A No.

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 2600/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251/1962/Dwi/P, Kutipan Akta Perkawinan No. I/307/1970, dan Paspor No. X3154348);

- **TJOA BIAUW DIM, HALIM** (sebagaimana tertera pada Surat Keterangan Ganti Nama No. 1137/Gt.Nm./1973, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga);

Adalah **SATU ORANG YANG SAMA**, yaitu **TJOA BIAUW DIM, HALIM** (Pemohon).

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

(4.1) Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 september 2026 oleh kami Ernawati Anwar S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Susanawati, SH.MH selaku Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

t.t.d

t.t.d

Susanawati, SH.MH

Ernawati Anwar, S.H.,M.H.,

Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya Pendaftaran :	Rp	30.000,00
-	Biaya Proses (ATK) :	Rp	50.000,00
-	Biaya PNBP Panggilan :	Rp	10.000,00
-	Biaya Redaksi :	Rp.	10.000,00
-	Biaya Materai :	Rp.	<u>10.000,00</u>
	Jumlah.	Rp	110.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 2600/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 2600/Pdt.P/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)